

יוסי כהן הוא הבעלים של חברה לפינוי פסולת "אקולו". כבר שנים שיוסי מנסה לזכות במכרז לפינוי פסולת של עיריית ירושלים – מכרז בשווי של יותר מ- 10 מיליון שקלים בשנה. לפני חודש כשנכנס יוסי למשרדי עיריית ירושלים להגיש את טפסי המכרז החדש, הוא פגש את יואב אסולין ששירת איתו יחד בגולני בשנות ה-90. יוסי מיד זיהה את יואב וקרא לו. אחרי חיבוקים וטפיחות על הכרס של השני יואב שמונה לא מזמן למנכ"ל העירייה, הזמין את יוסי לכוס קפה בלשכתו. השניים העלו זיכרונות מהתקופה של השירות הסדיר, איך עשו זיכרון לצעירים ברובאית, איך אהבו לצאת למועדונים ולהשתכר וכמובן על הטיול שעשו לתאילנד אחרי השחרור. יוסי סיפר ליואב שהוא מתמודד ממש עכשיו על המכרז לפינוי פסולת של העירייה ובאותה נשימה אמר לו שיואב יצפה להפתעה מחר. למחרת כשנכנס יואב ללשכה, הוא מצא מעטפה על שולחנו ובתוכה כרטיס טיסה לתאילנד ומכתב מיוסי: "יואב, אחי, היה כייף להיפגש אתמול, אנחנו חייבים לשחזר קצת את הימים של פעם. הזמנתי לנו כרטיסי טיסה לתאילנד ומלונות דה לוקס בבנגקוק וקוסמוי. ניפגש בעוד שבועיים בשדה". יומיים לאחר מכן התכנסה ועדת המכרזים בה יושב גם יואב. בהמלצת יואב חברה אקולו נבחרה להיות קבלן פינוי הפסולת של העירייה. מועד כניסת המכרז לתוקף הוא בעוד שלושה חודשים. שבועיים לאחר תוצאות המכרז משה איבגי, הבעלים של חברת "המטמינים" (שהפסידה במכרז לחברת אקולו), מקבל ווטסאפ מאחד מעובדי הלשכה של יואב על הפגישה של יואב עם יוסי ועל המעטפה שהגיע מיוסי. משה שהוא גם לקוח ותיק שלך, נכנס אליך למשרד רועד מעצבים, מספר לך על המידע שהגיע אליו ועל ההפסד במכרז ואומר לך שהוא לא מתכוון לוותר על המכרז ושהוא רוצה שתעשה מה שצריך כדי שהמכרז יבוטל. מבחינתי, אומר משה, אני שם כמה כסף שצריך, העיקר שהנבלה הזו לא יזכה במכרז. עליך לכתוב מסמך בהתאם לבקשתו של משה ולהגישו לבית המשפט.

המקורות המשפטיים

מתוך חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000

5. בית משפט לעניינים מינהליים ידון באלה –

(1) עתירה נגד החלטה של רשות או גוף המנוי בתוספת הראשונה.

סעיף 5 לתוספת הראשונה: מכרזים – ענייני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, וענייני מכרזים של רשות מקומית, שעניינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שעניינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין.

בג"ץ 11/11 ישראלי נ' שר החינוך: כלל ידוע הוא שכאשר קיים חשש לניגוד עניינים של בעל תפקיד במינוי אדם למשרה או בוועדה אחרת הפועלת מטעם הרשות, על בעל התפקיד לפסול את עצמו מלשבת באותה ועדה. במקרה דנן ההיכרות המוקדמת של השר עם מר כהן, המועמד לתפקיד ראש המינהלת הוסתרה מכלל חברי הוועדה, והשר אף ניסה בתחילה להכחיש היכרות זו. משעה שהוכחה אותה היכרות מוקדמת, קיים חשש ממשי לקיומם של שיקולים זרים בבחירת מר כהן ולכן היה על השר לפסול את עצמו מלשבת בוועדה. אשר על כן, לא נותר לנו אלא לפסול את המינוי ולהורות על קיום מכרז חדש לתפקיד. ככל ומר כהן יגיש שוב את מועמדותו, השר לא יוכל להשתתף בוועדה.

עת"ם 22/22 ברוך נ' עיריית רחובות: לאחרונה התפתחה תרבות של הגשת בקשות לפסילת מכרזים גם כשלא ברור כי קיימת עילה לכך. עצם העובדה שלמר לוי קיימת היכרות מוקדמת עם מר איצקוביץ', היכרות מלפני 30 שנים, אינה מעידה על קשר פסול ואינה מקימה עילה לפסילת המכרז. אשר על כן דינה של העתירה להידחות.

עת"ם 33/33 דני נ' קק"ל: גם אם נקבל את טענת העותר, כי היו שיקולים זרים בבחירת הזוכה במכרז, הרי שהעתירה הוגשה בשיהוי. אכן, החוק קובע כי ניתן להגיש את העתירה בתוך 45 ימים מיום פרסום ההחלטה, אך גם הגשת עתירה בתוך פרק זמן זה כפופה לשיהוי. בענייננו הזוכה כבר השקיע משאבים רבים לקראת תחילת הפעילות, כמו רכישת כלי רכב מתאימים ביותר מ 3 מיליון ₪. כמו כן, גם אם קיים שיקול זר בבחירת הזוכה, הרי שבחינה אובייקטיבית מראה שהזוכה עמד בכל תנאי המכרז. משכך העתירה נידחת.